



DIPL.-PSYCH. HICRAN TARAZ M.A.

MASTER IN KLINISCHER, KOGNITIVER, SOZIAL-, FAMILIEN- UND FORENSISCHER
PSYCHOLOGIE, MIT ZUSATZAUSBILDUNG PFLEGEFACHKRAFT
EHRENAMTLICH TÄTIG - DIPLOM-NR.: 92547//38245//10645

KONTAKT

Dorfstraße 39
25572 Sankt Margarethen
Hicran.Taraz@Outlook.de
WhatsApp: +49 151 50427255

Fachpsychologische und rechtliche Expertise

Datum: 17. Mai 2026

Inobhutnahme: Persönlichkeitsrechte, PTBS, GdB, Rentenansprüche

1. Verfassungsrechtlicher Rahmen

- **Art. 1 GG:** Die Würde des Menschen ist unantastbar – Kinder sind vollwertige Rechtsträger.
- **Art. 2 GG:** Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit und körperliche sowie seelische Unversehrtheit.
- **Art. 6 GG:** Elternrecht und Kindeswohl müssen in Balance stehen.

Auch unter staatlicher Aufsicht bleibt das Kind Schutzbefohlener und Grundrechtsträger – seine Rechte dürfen nicht missachtet oder missbraucht werden.

2. Psychologische Dimension

- **Traumatisierung:** Gewalt oder abrupte Trennung erzeugt Angst und Kontrollverlust.
- **PTBS-Risiko:** Früh erkennbare Symptome wie Einnässen, Alpträume, Angstzustände.
- **Bindungsabbrüche:** Verlust von Vertrauen und Identitätsstabilität.
- **Sekundäre Traumatisierung durch Gutachten:** Unnötige oder wiederholte Begutachtungen verstärken die Belastung.
- **Langfristige Folgen:** Entwicklung einer PTBS, die zu einer Einstufung im GdB führen kann.

3. PTBS und GdB

- **PTBS als Behinderung:** Eine chronische PTBS kann nach SGB IX als seelische Behinderung anerkannt werden.
- **GdB-Einstufung:** Je nach Schweregrad können Werte zwischen 30 und 70 GdB vergeben werden.

- Folgen für das Kind:

- Anspruch auf Nachteilsausgleiche (z. B. schulische Unterstützung, Therapien).
- Gefahr der Stigmatisierung durch Behörden und Institutionen.
- Dauerhafte Einschränkung der Lebensqualität.

4. Renten- und Versorgungsansprüche

- Erwerbsminderungsrente: Bei schwerer PTBS im Erwachsenenalter kann ein Anspruch auf Rente entstehen.
- Versorgungsleistungen: Anspruch auf Hilfen nach SGB IX (Teilhabe, Pflegeleistungen).
- Kinderrente/Unterstützung: Bei frühzeitiger Anerkennung einer Schwerbehinderung können Unterstützungsleistungen für Kinder greifen.

Wenn die Behinderung durch behördliches Handeln verursacht wurde, entsteht eine staatliche Verantwortung für die Folgeschäden.

5. Anforderungen an Behörden

- Keine Maßnahmen aus Vermutungen oder Ängsten.
- Pflicht zur traumasensiblen Durchführung.
- Pflicht zur psychologischen Nachsorge nach Rückführung.
- Pflicht zur Vermeidung unnötiger Gutachten.
- Pflicht zur rechtlichen Begründung und Verhältnismäßigkeit jedes Eingriffs.

6. Anforderungen an Verfahrensbeistände

- **§ 158 FamFG:** Verfahrensbeistände vertreten die Interessen des Kindes.
- **Sie müssen psychologisch geschult sein:**
 - Traumasensibilität
 - Bindungsorientierung
 - Kindgerechte Kommunikation
 - Diagnostisches Grundwissen

7. Handlungsempfehlungen für Eltern

- **Rechtsschutz einleiten:** Sofortiger Eilantrag beim Verwaltungsgericht.
- **Familiengericht anrufen:** Klärung des Sorgerechts und Umgangsrechts.
- **Psychologische Abklärung:** Vorstellung beim Kinder- und Jugendpsychiater nach Rückführung.
- **Dokumentation:** Symptome wie Einnässen oder Angstzustände festhalten.
- **Antrag auf GdB:** Frühzeitige Beantragung beim Versorgungsamt.
- **Rentenansprüche prüfen:** Bei schwerer PTBS Renten- oder Versorgungsleistungen beantragen.

8. Zusammenfassung

- Kinder sind Schutzbefohlene – ihre Rechte dürfen von Behörden nicht missachtet oder missbraucht werden.
- Eine Inobhutnahme kann eine PTBS auslösen, die langfristig zu einer Einstufung im GdB führt.
- Behörden müssen rechtlich zitieren, begründen und verhältnismäßig handeln.
- Eltern haben Anspruch auf gerichtliche Kontrolle, psychologische Abklärung und Versorgungsleistungen.
- Schwerwiegende Folgen wie Rentenansprüche sind möglich, wenn die PTBS zu dauerhaften Einschränkungen führt.

Dipl.-Psych. Hicran Taraz, M.A.

(Sachverständige für Familien- und Forensische Psychologie)

*Dipl.-Psych. M.A. HICRAN TARAZ
Klinische & Kognitive & Sozial Psychologie
Dipl.-Nr. 92547/38245/10645/28245*